

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conflito Aparente de Normas Penais (art. 12 do CP)

Em alguns casos, diante de um fato concreto, não sabemos qual lei aplicar, pois há duas normas penais APARENTEMENTE aplicáveis.

Em outras palavras, há um CONFLITO APARENTE DE NORMAS PENAS.

Ele é APARENTE, e não real. Isso porque após aplicação de alguns princípios, APENAS UMA NORMA será aplicável. Logo, esse conflito aparente será “desvendado” por meio de aplicação de alguns princípios.

Podemos elencar **4 PRINCÍPIOS** para solucionar conflito aparente de leis penais: ESPECIALIDADE; SUBSIDIARIEDADE; CONSUNÇÃO; ALTERNATIVIDADE.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

A lei especial afasta a aplicação da lei geral

Lex specialis derogat legi generalis

Normalmente, a lei penal é dirigida para todos (Lei Geral), ou seja, os crimes são criados para todas as pessoas.

Entretanto, em alguns casos, a Lei Penal entende que deve ser dado um tratamento ESPECIAL, com uma Lei ESPECIAL.

Por exemplo: O Código Penal criou um crime dirigido a todas pessoas (uma LEI GERAL) chamado de APROPRIAÇÃO INDÉBITA (“apropriar-se de coisa alheia móvel”). Entretanto, o Código Penal achou que deveria dar um tratamento especial ao funcionário público que em razão da função “apropria-se de bem móvel”. Criou o crime de PECULATO. Assim, um Crime Especial (LEI ESPECIAL) pune o funcionário público “apropria-se de bem móvel em razão da função”.

Em outros termos, compare os crimes a um “bolo”, no bolo simples (Lei Geral) a receita leva FARINHA, AÇUCAR, OVO E LEITE; já no bolo especial (Lei Especial) a receita “básica” é a mesma FARINHA, AÇUCAR, OVO E LEITE, **com alguns acréscimos que o torna especial, como por exemplo UMA CEREJA**.

Voltando ao exemplo, a receita da “Apropriação Indébita” (crime de aplicação geral, de lei geral) tem como ingredientes APROPRIAÇÃO, “DE BEM MÓVEL”; já o “Peculato” (crime de aplicação especial, de lei especial) leva os mesmo ingredientes básicos, a APROPRIAÇÃO, “DE BEM MÓVEL”, **com alguns acréscimos que o torna especial, como ser FUNCIONÁRIO PÚBLICO e ocorrer EM RAZÃO DA FUNÇÃO**.

Feita essa explicação, o princípio da especialidade diz que deve ser aplicada a LEI ESPECIAL, e não a lei geral. *Pelo princípio da especialidade, o funcionário público responderá pelo CRIME ESPECIAL, ou seja, aplica-se a LEI ESPECIAL. Responde por PECULATO, e não por APROPRIAÇÃO INDÉBITA.*

Assim, nesse caso, a lei especial afasta a aplicação da lei geral.

Agora atenção para uma situação: as regras gerais do Código Penal aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial se a lei especial não dispuser de modo diverso, conforme dispõe o próprio Código Penal:

Legislação especial Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

Vamos ao próximo princípio.

PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

A lei primária afasta a aplicação da lei subsidiária

Lex primaria derogat legi subsidiariae

Nesse caso, a lei primária prevalece sobre a lei subsidiária.

Em outros termos, no caso concreto, se duas leis forem aplicáveis, aplica-se a MAIS GRAVE.

Em alguns casos a aplicação desse princípio está expressa na lei penal, veja um caso:

EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

*Pena - reclusão, de um a quatro anos, **se o fato não constitui crime mais grave.***

Esse é um exemplo claro do princípio da subsidiariedade, em caso de duas leis igualmente aplicáveis, APLICA-SE O CRIME MAIS GRAVE. É um caso de subsidiariedade expressa.

Mas também há casos de subsidiariedade tácita, que não vem escrito diretamente na lei, como no caso do enunciado em *o crime de dano*

(CP, art. 163), norma menos grave, que funciona como elemento do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa (CP, art. 155, § 4.º, inciso I).

*Dano Art. 163 - **Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:***

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Furto Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

*I - **com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;***

No caso, apesar de não estar escrito expressamente que deve ser aplicada a lei mais grave, o princípio da subsidiariedade é aplicável de modo tácito. Por ser mais grave, aplica-se o furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo, e não o crime de dano.

Vamos ao próximo princípio.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

O crime-fim afasta a aplicação do crime-meio

Lex consumens derogat legi consumptae

Consunção é o ato de consumir (absorver).

A ideia básica do princípio da consunção (ou da absorção) é a seguinte: *Um crime menor é a uma etapa de um crime maior. Assim, o crime maior CONSOME/ABSORVE o crime menor.*

Exemplo: Porte ilegal de armas pode ser considerado uma etapa do homicídio.

Responderá o agente pelos dois crimes?

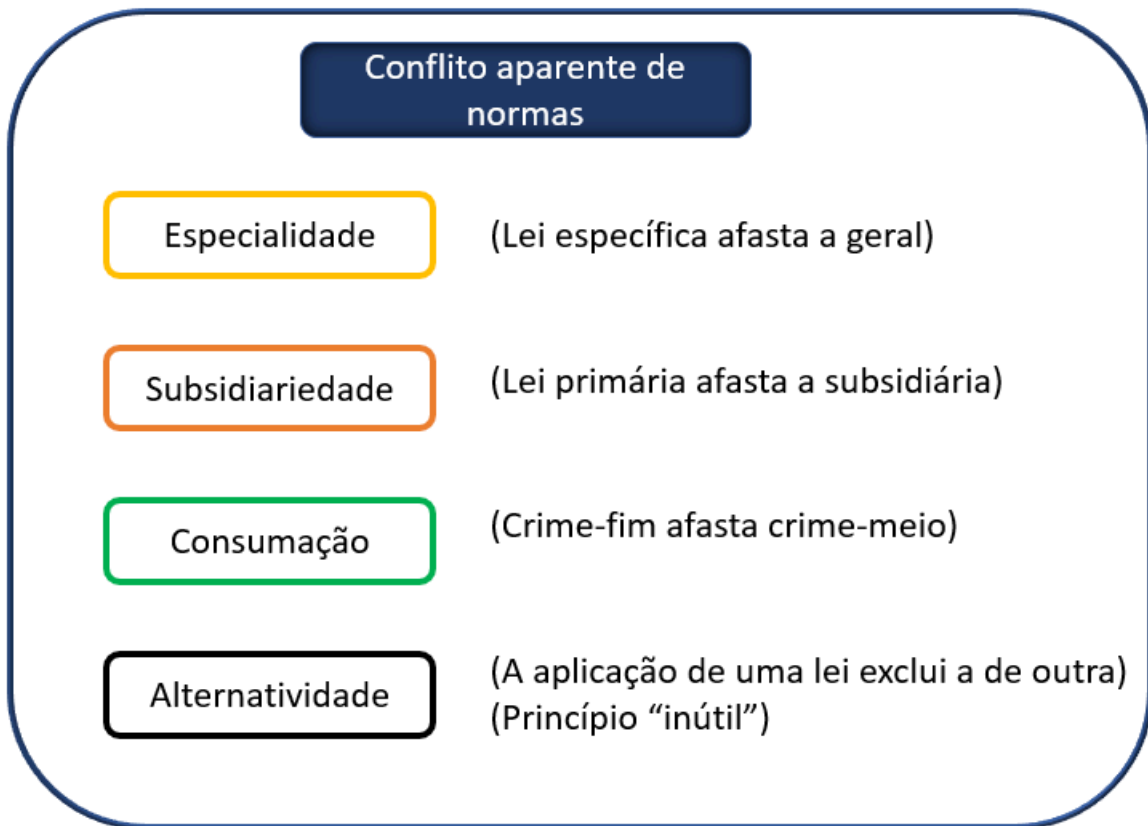
Em regra, pelo princípio da CONSUNÇÃO (absorção) o CRIME MAIOR (homicídio) consume (absorve) o CRIME MENOR (porte ilegal de armas). Assim, ele responderá apenas pelo CRIME MAIOR (apenas por homicídio).

Vamos ao último princípio.

PRINCÍPIO DA ALTERNATIVIDADE

O princípio da alternatividade também é um critério utilizado para conflito de leis penais. Na verdade, é um princípio amplamente negado pela doutrina, é considerado um princípio inútil, pois o conflito já estaria resolvido pelos outros princípios.

Ensina a doutrina de Nucci (Manual de Direito Penal) que o princípio da alternatividade “*significa que a aplicação de uma norma a um fato exclui a aplicabilidade de outra, que também o prevê, de algum modo, como delito*”.



Vamos aos resumos e as questões.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

CONFLITO APARENTE DE NORMAS PENAIS

Podemos elencar **4 PRINCÍPIOS** para solucionar conflito aparente de leis penais: ESPECIALIDADE; SUBSIDIARIEDADE; CONSUNÇÃO; ALTERNATIVIDADE.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

*A lei especial afasta a aplicação da lei geral
Lex specialis derogat legi generalis*

A lei especial afasta a aplicação da lei geral

Legislação especial Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

*A lei primária afasta a aplicação da lei subsidiária
Lex primaria derogat legi subsidiariae*

Se duas leis forem aplicáveis, aplica-se a MAIS GRAVE, podendo ser expresse ou tácito.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

*O crime-fim afasta a aplicação do crime-meio
Lex consumens derogat legi consumptae*

A ideia básica do princípio da consunção (ou da absorção).é a seguinte: *Um crime menor é a uma etapa de um crime maior. Assim, o crime maior CONSOME/ABSORVE o crime menor.*

PRINCÍPIO DA ALTERNATIVIDADE

O princípio da alternatividade também é um critério utilizado para conflito de leis penais. Na verdade, é um princípio amplamente negado pela doutrina, é considerado um princípio inútil, pois o conflito já estaria resolvido pelos outros princípios.

Ensina a doutrina de Nucci (Manual de Direito Penal) que o princípio da alternatividade “*significa que a aplicação de uma norma a um fato exclui a aplicabilidade de outra, que também o prevê, de algum modo, como delito*”.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
